

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [1] 상호속용 소송을 통한 부진정 연대책임자에 대한 채권 확보
관 계 부 서 : 서대전지사 고객지원부
모 범 직 원 : 서대전지사 고객지원부 대리 ☎◁◀
내 용

위 직원은 '22. 4월부터 현재까지 서대전지사 고객지원부에 근무하며 투철한 사명감과 적극적인 업무수행으로 법인 미수채권에 대해 상호속용(상법 제42조)²⁾ 소송을 진행하고 법인 채무와 연관있는 사용자에게 부진정 연대책임자로서 전기요금을 청구하여 22백만원을 회수하였고 향후 소유자변동·법인 폐업 등에 따라 발생된 미수채권 감소에 기여 가능한 판례를 확보하였다.

대상 고객은 법인 명의의 전기사용계약장소에 별도 임대차계약을 맺고 전기를 사용하던 중 경매로 인한 건물 소유주의 변동에 따라 新 소유주와 임대차 계약을 맺은 뒤 해당 장소에 개인 명의로 대체시설을 요청하였다. 미납 금액 관련하여 당시 해당 법인의 재산에 대한 법적조치같은 통상적 수금 활동의 실익은 기대하기 어려웠으며 고객은 실제 사용했던 전기요금을 명의자인 법인 측에 납부했다고 주장하며 추가 납부를 거부하는 상황이었다.

2) 제42조(상호를 속용하는 양수인의 책임) ① 영업양수인이 양도인의 상호를 계속 사용하는 경우에는 양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 양수인도 변제할 책임이 있다.
- 「대법원선고 2007다17123,17130」 판결에 의하면 영업양도는 영업조직이 유지되어 이를 기능할 수 있는가에 의해 결정되며 묵시적 계약에 의해서도 성립이 가능하다. 또한 상호를 무단으로 사용하는 것도 상호속용에 해당되며 양수인이 본인의 상호를 보유·사용하면서 양도인의 상호를 속용하는 경우도 이에 포함된다.

이러한 상황에서 1) 新 소유주와 舊 소유주 법인의 대표이사가 특수관계인으로 추정되는 점, 2) 해당 고객이 법인의 감사로 등기되어 있는 점, 3) 해당 법인의 대표이사가 직무 집행정지되고 통장이 거래정지되어 정상적인 영업행위를 영위할 수 없다고 추정되는 점, 4) 기존의 상호와 동일하게 사업자를 등록한 점 등에 착안하여 소유주 변동 여부와 무관하게 해당 고객과 법인이 영업을 양도-양수받은 관계로 추정하고 미납금에 대해 납부 최고하였다.

[그림 1] 미납요금에 대한 납부 안내 공문

관련공문 익명화	관련공문 익명화
-----------------	-----------------

그러나 해당 고객이 전기요금을 미납하였고 이에 상호속용 법리를 활용하여 1) 동일 장소에서 동일 상호를 사용하여 동일 업종의 사업을 영위하는 점, 2) 2019년도부터 건물 외벽에 부착되어 있던 현수막에 기재된 대표 전화번호를 변동 없이 사용하며 홍보하고 간판을 유지하는 점, 3) 영업양도 후 양도인의 채무에 대한 책임이 없음을 지체없이 등기하지 않아 채권 회수에 불이익을 초래한 점 등을 근거로 영업의 양수인으로서 부진정 연대채무의 책임이 있다는 민사소송을 제기하였다.

[그림 2] 관련자료

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
관련 증빙 익명화	

해당 고객 측에서는 영업의 양도-양수 계약이 있었다고 볼 수 없으며 당사가 약의의 채권자로 해당 채권에 대해 상호속용 법리가 적용되지 않음을 주장하였으나 묵시적 계약만으로도 영업의 양도-양수 관계가 성립한다는 판례를 증빙자료로 기제출했고, 대체신설 시 제출한 사업자등록증의 발급일자가 임대차 계약일자보다 빠른 점에 착안하여 영업의 양도-양수가 실질적으로 일어난 시점에 당사로 별도 고지가 없었으므로 약의의 채권자가 아님을 확인하는 등 반박 자료³⁾를 수집하여 민사조정을 통해 미납 채권 22백만원을 회수하였다.

3) 「대법원 선고 2021다305659」에 의하면 채권자는 영업양도 무렵에 채권인수 사실이 없음을 알지 못한 경우, 영업양수인의 변제책임이 유효하며 이후 채권자가 채무인수 사실이 없음을 알게 되었다 하더라도 이미 발생한 변제책임이 소멸하는 것은 아니고, 이를 주장·증명하는 책임은 영업양수인에게 있다.

[그림 3] 관련 증빙자료

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
------------------	------------------

현행법상 법인의 채무에 대해 대표자에게 납부 의무를 부과할 수 없으며 폐업·청산 등 납부 능력이 없는 법인의 채권 회수는 매우 어려운 상황에서 상호속용 법리를 이용하여 사용자에게 부진정연대채무를 부과하는 판례를 확보하여 유사 사례에서 발생하는 채권 감소에 기여가 가능할 것으로 보인다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)